



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Deliberazioni N° 31 02.12.2025	OGGETTO: Affidamento del Servizio Tesoreria comunale a Poste Italiane Spa – art. 1, comma 908, della legge 30.12.2018, n. 145 e s.m.i. – Periodo: 01.01.2026 – 31.12.2030.
--	---

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2025** Addì **02** Del mese di **Dicembre**
Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, l' convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	NO
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	NO
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	NO
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le

D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- Con determinazione n. 497 del 09/11/2017 è stata indetta una gara tramite procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di Tesoreria comunale periodo 01/01/2018 — 31/12/2019;
- Con determinazione n. 590 del 15/12/2017, a seguito delle procedure di gara, è stato affidato il servizio di tesoreria comunale alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA P.I. 01483500524 e C.F. 00884060526 per il periodo 01/01/2018 — 31/12/2019;
- Con determinazione 06 del 09/01/2020 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata rinnovata al 31/12/2021;
- Con determinazione n.50 del 04/02/2022 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata al 31/12/2022;
- Con determinazione 45 del 27/01/2023 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata al 30/06/2023;
- Con determinazione 371 del 29/06/2023 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata al 31/12/2023;
- Con determinazione 119 del 28/02/2024 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata al 30/04/2024;
- Con determinazione R.G. n°294 – n°atto 50 del 16/05/2024 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata al 31/07/2024;
- Con determinazione R.G. n°473 – n°atto 66 del 05/08/2024 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata al 31/12/2024;
- Con delibera di Giunta comunale n. 158 del 29/11/2024 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata al 30/06/2025;
- Con delibera di Giunta comunale n. 80 del 20/06/2025 la convenzione in essere tra il Comune di Squillace e la Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata al 31/12/2025;
- Che l'affidamento del servizio de quo andrà a scadere il prossimo 31/12/2025;

Visto l'art. 32 della legge n 142/1990, recepito con modifiche dall'art. 1 comma 1, lett e) della l.r. n 48/1991, secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto l'art. 208 e ss. del Titolo V del D. Lgs 267/00 che prevede che gli Enti Locali hanno un servizio di tesoreria;

Visto che ai sensi del T.U.E.L. il rapporto del servizio di tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Visto che ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge 23/12/1998 n 448 "la società Poste Italiane S.p.a. è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli Enti Pubblici, secondo modalità stabilite con convenzioni";

Visto che ai sensi dell'art. 9 comma 3 lettera b della legge 158/2017, "i piccoli comuni possono altresì: Affidare ai sensi dell'art 40, comma 1, della legge 23/12/1998 n 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane S.p.a.;

Visto che l'art. 1, comma 878 lett. a), della legge 27/12/2017, n. 205 ha integrato l'art 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n 448 inserendo, dopo il primo periodo, il seguente: "*nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli Enti Locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione*".

Visto che l'art. 9, comma 3, della legge 6/10/2017, n° 158, che dispone: "I piccoli comuni possono altresì:

- a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;
- b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. ((L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione))"

Rilevato che la norma sopra richiamata, introduce per i piccoli comuni una disciplina speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria Comunale, derogatoria rispetto alla previsione di cui all'art. 210 del D.lgs. 267/2000, legittimando l'affidamento diretto del servizio a Poste italiane SPA;

Accertato che:

- Il Comune di Squillace, avendo una popolazione inferiore a 5 mila abitanti, rientra tra i piccoli comuni;
- Il servizio di Tesoreria in essere andrà a scadere in data 31/12/2025;
- Il Comune di Squillace, in data 07/10/2025, ha formulato mediante centrale di committenza “acquisti in rete PA – MEPA” alla società Poste Italiane S.p.A. per l'affidamento del servizio tesoreria per il periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2030, l'RDO n° 5691031 avente come tipologia di contratto *l'appalto di servizi* e come tipologia di procedura *l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro*;
- La Società Poste Italiane S.p.a. ha riscontrato con l'offerta economica per il servizio di cui sopra per il periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2030 alle

	OFFERTA ECONOMICA	Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	+6500,00
2	Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli	€	30,00 + IVA
3	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
4	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di: • Pagamento Bollettino PA • Pagamento Avviso PagoPA	€	1,50 1,50
5	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
6	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI	Gg	Stesso giorno
7	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno successivo
8	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018	%	Euribor 3 mesi +2,24
9	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

seguenti condizioni:

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale e dell'addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa DD.PP.;

Considerato che tale offerta è conveniente in quanto vi è un effettivo risparmio di spesa a favore del bilancio di questo Ente;

Ritenuto di dover approvare, garantire ed assicurare un servizio indispensabile per l'Ente;

Visto il D. Lgs n 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e organismi strumentali;

Visti inoltre:

- Il D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm e ii.;
- Il D.Lgs n 267/2000 e s.m.i;
- L'art 32 della legge n 142/1990, recepito con modifiche dall'art, 1 comma 1, lett e) della L.R. n 48/1991;
- L'Art 1, comma 908 della legge 30/12/2018, n 145;
- Lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di affidare ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 6/10/2017, per la durata di anni cinque a far data dal 01/01/2026 e fino 31/12/2030, fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell'art. 210, comma 1, secondo periodo del D.lgs. 267/2000, per un importo complessivo di euro 6.530,00 annui, alle condizioni di cui all'offerta e secondo le condizioni particolari di svolgimento del servizio come definiti nella convenzione ed allegati, il servizio di tesoreria Comunale di Squillace alla società Poste italiane Spa;
2. Di approvare l'offerta economica (Allegato 1), lo schema di convenzione (Allegato 2) e rispettivo allegato addendum relativo alle condizioni di anticipazione, che uniti al presente atto ne formano parte integrale e sostanziale;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico- Finanziario di adottare gli atti successivi e consequenziali.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità di procedere ad assicurare e garantire un servizio indispensabile.

Delibera n. 31

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALI

Dott. Giuseppina Ferrucci